

**PREFEITURA
PETRÓPOLIS**

É BOM VIVER AQUI



RUBENS BOMTEMPO
Prefeito

HENRIQUE MANZANI
Vice-Prefeito

FLAVIO MENNA BARRETO NEVES
Secretário-Chefe de Gabinete

SEBASTIÃO MEDICI
Procurador-Geral

JOÃO LUIZ BORGES DE FREITAS
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

ROSÂNGELA STUMPF DE LIMA MARQUES
Secretária de Controle Interno

SUMARA GANNAM BRITO
Secretária de Educação

ALEXANDRE BELLEZA DIAS
Secretário de Esportes e Lazer

PAULO ROBERTO PATULEA
Secretário de Fazenda

LUCÉLIO RIBEIRO DA SILVA
Secretário de Habitação

ALMIR SCHMIDT
Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

ALDIR CONY DOS SANTOS FILHO
Secretário de Obras

EDUARDO ASCOLI DE OLIVA MAYA
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

JORGE DA SILVA MAIA
Secretário de Trabalho, Assistência Social e Cidadania

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Secretário de Saúde

LEONARDO CIUFFO FAVER
Secretário de Agricultura, Abastecimento e Produção

MARCELO REMIGIO TAVARES DE MATOS
Coordenador de Comunicação Social / Editor do D.O.

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Saúde

MARCUS VINICIUS DE SÃO THIAGO
Diretor-Presidente da Fundação de Cultura e Turismo

HELIO DIAS VIEIRA FILHO
Diretor-Presidente da COMDEP

EDUARDO ASCOLI DE OLIVA MAYA
Diretor-Presidente da CPTRANS

PHILIPPE GUEDON
Diretor-Presidente do INPAS

D.O.

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS

Criado pelo Decreto nº 192 de 11/04/1990 e regulamentado pelo Decreto nº 361 de 20/02/1991

Os textos para publicação deverão ser entregues em disquete, com cópia em papel, até às 17h à Chefia do Núcleo Administrativo do Gabinete do Prefeito, na Praça da Confluência, 3, Centro. Tel/fax: 2246.9354 / 2246.9356.

Preços – Exemplar avulso: R\$ 0,30. Assinatura semestral – R\$ 30,00. Exemplar atrasado – R\$ 0,60

Preços para publicações – Centímetro por coluna para publicações de Atas, Balanços e Editais: R\$ 5,00.

Coordenação – Coordenadoria de Comunicação Social

Assinaturas – Informações 2246.9354

www.petropolis.rj.gov.br

O melhor site governamental do Rio de Janeiro (Firjan/FGV)

D.O.

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS

ANO XIV – Nº 2653

Sexta-feira, 17 de novembro de 2006



PREFEITO AMIGO
DA CRIANÇA

**PRÊMIO NACIONAL DE
DESBUROCRATIZAÇÃO ELETRÔNICA**
HÉLIO BELTRÃO



163
ANOS
PETRÓPOLIS

PODER EXECUTIVO

Atos do Prefeito

A CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS DECRETOU E EU SANCIONO A SEGUINTE:

LEI Nº 6.389 de 14 de novembro de 2006

Dispõe sobre normas gerais de fiscalização ambiental e sobre o controle, o monitoramento, a preservação, a proteção e a recuperação da flora no Município de Petrópolis.

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO 1

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º – Esta Lei dispõe sobre normas gerais de fiscalização ambiental e sobre o controle, o monitoramento e a proteção da flora, a reparação dos danos e a recomposição da vegetação eventualmente danificada no Município de Petrópolis, visando compatibilizar a sua preservação e o desenvolvimento social e econômico do Município de Petrópolis, com base nos princípios constitucionais estabelecidos no artigo 225 da Constituição Federal e no artigo 195 da Lei Orgânica do Município.

Art. 2º – O Poder de Polícia Administrativa, no âmbito da proteção e do controle ambiental, será

exercido pelo órgão executivo municipal de meio ambiente.

Parágrafo único: O Grupamento de Proteção Ambiental da Guarda Municipal atuará como órgão auxiliar da fiscalização ambiental na execução da política de controle e proteção ambiental.

Art. 3º – Os agentes da fiscalização, designados pelo Poder Público Municipal para exercer a fiscalização ambiental, no exercício de suas atribuições terão livre acesso a todas as dependências dos estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, durante o horário normal de funcionamento, bem como dos veículos que transitam no território do Município.

§ 1º – No exercício das respectivas funções, a autoridade incumbida da fiscalização ambiental municipal fica obrigada a identificar-se devidamente.

§ 2º – Aquele que embaraçar, dificultar ou impedir a autoridade incumbida de realizar a inspeção ou fiscalização ambiental será passível de multa sem prejuízo das sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis.

§ 3º – Os agentes da fiscalização ambiental municipal, no exercício de funções fiscalizadoras, tem competência para fazer cumprir as leis e regulamentos ambientais, expedindo intimações, autos de constatação, autos de infração e demais atos administrativos propondo penalidades referentes à prevenção e repressão de tudo quanto possa comprometer o meio ambiente em geral, e compelindo eventuais infratores.

CAPÍTULO 2
DOS CONCEITOS GERAIS

Art. 4º – Para os efeitos previstos na presente Lei, adotar-se-ão as seguintes definições:

I – contaminação: a introdução no meio ambiente de organismos patogênicos, carcinogênicos, mutagênicos, substâncias tóxicas ou outros elementos em concentrações que possam afetar a saúde humana ou das espécies vivas que ali habitam;

II – corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais ligando unidades de conservação, que possibilitem entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades;

III – degradação: a modificação prejudicial das características do meio ambiente, pelas quais se perde ou reduzem algumas de suas propriedades tais como: a perda de matéria devido à erosão, a alteração de características químicas e/ou biológicas devido a processo de lixiviação, deposição ácida, introdução de poluentes, corte de vegetação, desmatamentos, queimadas;

IV – diversidade biológica: a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécie, entre espécies e de ecossistemas;

V – ecossistema: o conjunto integrado de fatores abióticos e bióticos que caracterizam um determinado lugar, estendendo-se por determinado espaço de dimensões variáveis, sendo uma totalidade integrada, sistêmica e aberta, com respeito à sua composição, estrutura e função;

VI – fontes de contaminação: o local onde foi gerada a contaminação ou, ainda, onde funciona ou funcionou uma atividade potencialmente contaminadora, classificando-se em:

- fontes projetadas para descarte de substâncias no subsolo;
- fontes projetadas para armazenar, tratar e/ou dispor substâncias no solo;
- fontes projetadas para reter substâncias durante seu transporte;
- fontes utilizadas para descarregar substâncias como consequência de atividades planejadas, nas quais estão incluídas as irrigações ou fertilizações de lavouras, aplicação de pesticidas e fertilizantes nas lavouras e percolação de poluentes atmosféricos;
- fontes que funcionam como caminho preferencial para que os contaminantes entrem em um aquífero;
- fontes naturais ou fenômenos naturais associados às atividades humanas.

VII – manejo: todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas;

VIII – meio ambiente: o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

IX – monitoramento ambiental: medição repetitiva, discreta ou contínua, ou observação sistemática da qualidade ambiental da água, ar, solo, fauna e flora.

X – poluição: a modificação prejudicial da qualidade ambiental resultante de atividades humanas, que pode ser agravada por fatores naturais que direta ou indiretamente:

- prejudiquem a saúde, a segurança e o bem estar da população;
- criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
- afetem desfavoravelmente a biota;
- afetem as condições sanitárias do meio ambiente natural ou construído;

5) lancem matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.

XI – poluidor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de poluição;

XII – recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição natural;

XIII – remediação de áreas contaminadas: a aplicação de técnica ou conjunto de técnicas em uma área contaminada, visando a remoção ou contenção dos agentes contaminantes presentes, de modo a assegurar uma utilização para a área em limites aceitáveis de riscos aos seres a proteger;

XIV – restauração: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo possível de sua condição original;

XV – zona de amortecimento: o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade;

TÍTULO II
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADESCAPÍTULO 1
DAS INFRAÇÕES

Art. 5º – Responde pela infração a pessoa física e/ou jurídica que, por ação ou omissão, lhe deu causa, bem como, solidariamente, quem, de qualquer forma, para ela concorreu ou dela se beneficiou, estando sujeitas às penalidades, previstas na presente Lei.

Parágrafo único: Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade ambiental.

Art. 6º – As penalidades pecuniárias terão seus valores impostos pelo órgão executivo municipal de meio ambiente, de acordo com as tabelas constantes do Anexo I desta Lei, cujos valores poderão ser alterados por ato do Chefe do Poder Executivo, desde que mantida a proporcionalidade entre eles.

CAPÍTULO 2
DAS PENALIDADES

Art. 7º – As penas previstas nesta Lei serão aplicadas pelo órgão executivo municipal de meio ambiente.

Parágrafo único: a arrecadação proveniente das multas aplicadas pela fiscalização ambiental municipal será revertida para o Fundo Municipal de Conservação Ambiental.

Art. 8º – Na gradação das multas, o órgão executivo municipal de meio ambiente, sem prejuízo da reparação do dano, levará em consideração a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como a proporção do dano causado ao meio ambiente.

§ 1º – Considerar-se-á como atenuante a ocorrência de circunstâncias tais como:

- acidente sem dolo;
- comunicação, à autoridade ambiental, de forma imediata e espontânea do dano causado;
- a adoção imediata e espontânea de medidas cabíveis de reparação, proteção ambiental e/ou de mitigação dos danos causados.

§ 2º – Considerar-se-á como agravante a ocorrência de circunstâncias tais como:

- existência de dolo;
- ausência de comunicação do dano à autoridade ambiental;
- reincidência;
- ter o infrator agido à noite, aos sábados, domingos ou feriados;
- ter o infrator dificultado ou prejudicado a ação fiscalizadora.

§ 3º – Para aplicação de dispositivos da presente Lei, reincidente é o infrator que já tenha sido, dentro do período de até 5 (cinco) anos, autuado e punido por infração lesiva ao meio ambiente.

§ 4º – A autoridade ambiental poderá levar em conta, para a gradação da multa, a capacidade econômica do infrator, aplicando penas alternativas.

§ 5º – Entende-se como pena alternativa a prestação de serviços voltados para a educação, recuperação e/ou proteção ambiental.

Art. 9º – Nas infrações ambientais, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, serão aplicadas, alternada ou cumulativamente, além da imposição de fazer ou deixar de fazer, as penalidades de:

I – advertência;

II – multa;

III – apreensão de produtos, substâncias, matérias-primas, ferramentas, instrumentos e/ou equipamentos;

IV – suspensão, impedimento ou interdição, parcial ou total, das atividades, até que se satisfaçam as exigências da presente Lei.

§ 1º – Fica o infrator obrigado a reparar o dano ambiental causado, com recursos próprios, independentemente das demais sanções aplicadas.

§ 2º – No caso de reincidência a multa será aplicada em dobro.

Art. 10 – Nos casos de infração continuada a penalidade deverá ser aplicada na forma de multa diária e/ou interdição do estabelecimento ou atividade.

TÍTULO III
DO PROCESSO ADMINISTRATIVOCAPÍTULO 1
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 11 – Os Termos, Autos e outros documentos e formulários impressos usados pela fiscalização ambiental, obedecerão aos modelos publicados e aprovados pelo órgão executivo municipal de meio ambiente, respeitado o disposto na Legislação Federal.

§ 1º – Os Autos, Termos e demais documentos, inerentes à fiscalização, serão assinados pelo agente de fiscalização ambiental designado pelo Poder Público para esse fim.

§ 2º – Nos casos em que sejam necessários os Laudos Técnicos, estes serão assinados, obrigatoriamente, pelo profissional habilitado, conforme a natureza da matéria.

CAPÍTULO 2
DA NOTIFICAÇÃO

Art. 12 – A Notificação será lavrada e assinada pela autoridade competente devidamente identificada, sempre que houver exigências a cumprir.

Art. 13 – A Notificação deverá sempre indicar, explicitamente, as exigências a serem cumpridas e o dispositivo legal infringido, bem como, a data em que foi lavrado e o prazo concedido para seu cumprimento.

Art. 14 – O prazo concedido para cumprimento das exigências poderá ser prorrogado, através de decisão fundamentada da autoridade imediatamente superior àquela que lavrou a Notificação, por igual período de tempo ao termo inicial, por meio de requerimento administrativo, desde que protocolado até 5 (cinco) dias antes do término do prazo estipulado.

Parágrafo único: O pedido de prorrogação de prazo não suspenderá os efeitos da Notificação.

Art. 15 – Expirado aquele prazo, somente a autoridade superior àquela que tiver autorizado a prorrogação, poderá conceder em casos excepcionais e mediante despacho fundamentado, nova prorrogação, de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do término do último prazo.

Art. 16 – A Notificação será entregue pelo agente da fiscalização ambiental municipal, que exigirá do destinatário recibo datado e assinado.

§ 1º – Quando esta formalidade não for cumprida, os motivos serão declarados na própria Notificação.

§ 2º – A 2ª via da Notificação devidamente assinada pelo agente da fiscalização ambiental municipal, permanecerá em poder do notificado, mesmo que este se recuse a assiná-la, nela sendo anotadas a data e a hora da ciência.

§ 3º – Quando de toda maneira não for possível fazer a entrega da Notificação, esta será encaminhada via carta registrada, fazendo-se publicar no órgão de imprensa oficial a necessidade de cumprimento de exigências.

CAPÍTULO 3 DO AUTO DE CONSTATAÇÃO

Art. 17 – O Auto de Constatação é instrumento de fé pública, coercitivo, para aplicação inicial de penalidade prevista nesta Lei, devendo sempre, além da identificação do infrator, indicar explicitamente o dispositivo legal infringido, a descrição circunstanciada do fato determinante de sua lavratura, bem como as atenuantes ou agravantes, se houver, em caracteres bem legíveis.

Art. 18 – Impõe-se o Auto de Constatação quando verificada infração, que por sua natureza, exija a aplicação imediata de penalidade prevista nesta Lei.

Parágrafo único: a emissão do Auto de Constatação não exime o infrator da obrigação de fazer ou deixar de fazer, nem da aplicação de outras penalidades civis, penais e administrativas.

Art. 19 – O Auto de Constatação será lavrado e assinado pelo agente público com formação na área ambiental, lotado no órgão executivo municipal de meio ambiente e devidamente identificado, bem como pelo autuado ou, na sua ausência, pelo seu representante legal ou preposto.

§ 1º – Em caso de recusa, a consignação dessa circunstância e seus motivos serão declarados no Auto de Constatação, pelo agente de fiscalização ambiental, com a assinatura de duas testemunhas, quando houver, fazendo-se a entrega imediata da 2ª via.

§ 2º – Quando de toda maneira não for possível fazer a entrega do Auto de Constatação, este será encaminhado por carta registrada e publicado no órgão de imprensa oficial.

Art. 20 – A partir do Auto de Constatação a infração deverá ser apreciada pela Comissão Julgadora de Infrações Ambientais, em um prazo de 05 (cinco) dias, no máximo, a contar da data de sua lavratura, para definir a penalidade a ser aplicada através do respectivo auto de infração.

Parágrafo único – A Comissão Julgadora de Infrações Ambientais será composta pelos seguintes membros: o diretor do departamento à qual a fiscalização estiver subordinada, o chefe da fiscalização e três técnicos habilitados na área ambiental do quadro do órgão ambiental.

CAPÍTULO 4 DO AUTO DE INFRAÇÃO

Art. 21 – Apreciado o Auto de Constatação e definida a penalidade a ser aplicada, o processo administrativo retornará à fiscalização ambiental que lavrará o respectivo Auto de Infração.

Art. 22 – Lavrado o Auto de Infração, será entregue uma via ao infrator e assinada por este ou, na sua ausência, por seu representante legal ou preposto.

§ 1º – Em caso de recusa, esta será consignada, no próprio documento, pelo agente da fiscalização ambiental, com a assinatura de duas testemunhas, se houver, fazendo-se, em qualquer hipótese, a entrega do auto.

§ 2º – Para a efetivação das providências a que se refere este artigo, o autuado poderá ser notificado mediante carta registrada e publicação no órgão de imprensa oficial.

Art. 23 – Duas vias do Auto de Infração serão anexadas ao processo em curso, aguardando o prazo de 30 (trinta) dias para a comprovação do pagamento da multa ou 20 (vinte) dias para interposição de recurso.

§ 1º – No caso de não ser comprovado o pagamento ou não ser interposto recurso, será o processo remetido à Secretaria Municipal de Fazenda para fins de cobrança.

§ 2º – Havendo interposição de recurso, o processo será encaminhado para a apreciação e julgamento pela Comissão Julgadora de Recursos, cuja decisão será irrecorrível.

§ 3º – A Comissão Julgadora de Recursos será composta por: um representante do órgão executivo municipal de meio ambiente, um representante da procuradoria do município e um representante da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico.

Art. 24 – O recurso deverá ser protocolado e só será aceito se dele constar, como anexo, a fotocópia da via do Auto de Infração.

§ 1º – Processado o recurso, será providenciada a juntada do processo constituído pela 1ª via do respectivo Auto de Infração e do Auto de Constatação que lhe deu origem.

§ 2º – Deferido o recurso, o processo será arquivado.

§ 3º – Em caso de decisão denegatória total ou parcial, a multa poderá ser mantida ou alterada, respectivamente, e o processo será encaminhado ao órgão arrecadador, após a publicação da decisão no órgão de imprensa oficial.

Art. 25 – Sendo proposto através de recurso interposto pelo infrator e a critério da Comissão Julgadora de Recursos, o valor da multa aplicada poderá ser convertido, de forma equivalente, em prestação de serviços voltados para a educação, recuperação e/ou proteção ambiental, em função da capacidade econômica do infrator.

Art. 26 – As multas impostas sofrerão redução de 20% (vinte por cento) caso o infrator efetue o pagamento dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da ciência de aplicação do Auto de Infração, abrindo mão, por escrito, do direito de recurso ao respectivo Auto.

Art. 27 – Quando o autuado for analfabeto ou fisicamente incapacitado, poderá, o Auto, ser assinado a rogo, na presença de duas testemunhas ou, na falta delas, deverá ser feita a devida ressalva pelo agente da fiscalização ambiental, no próprio Auto de Infração.

CAPÍTULO 5 DA INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES

Art. 28 – Os estabelecimentos ou atividades que estiverem causando dano ao meio ambiente poderão ser interditados pelo agente da fiscalização ambiental municipal, lavrando-se o respectivo Termo de Interdição.

Parágrafo único – O Termo de Interdição especificará os motivos e a abrangência da interdição.

Art. 29 – A interdição do estabelecimento ou atividade durará o tempo devido para o cumprimento das providências necessárias para evitar a continuidade do dano.

Art. 30 – Caberá recurso administrativo, no prazo de 20 (vinte) dias a partir da lavratura do Termo de Interdição, para a Comissão Julgadora de Recurso.

Parágrafo único – O recurso deverá ser julgado pela Comissão Julgadora no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em decisão irrecorrível.

CAPÍTULO 6 DA APREENSÃO DE PRODUTOS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS

Art. 31 – Os materiais ou produtos manifestamente perigosos ao meio ambiente poderão ser imediatamente apreendidos pela fiscalização ambiental municipal e encaminhados para um destino final tecnicamente adequado, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.

Art. 32 – As ferramentas, instrumentos ou equipamentos que estejam sendo utilizados para a consecução de infração ambiental serão apreendidos, lavrando-se o respectivo Auto de Apreensão.

Art. 33 – A fiscalização ambiental municipal lavrará e assinará o Auto de Apreensão, entregando uma cópia ao detentor dos bens apreendidos, que acusará o seu recebimento.

§ 1º – O Auto de Apreensão especificará a natureza, tipo, marca, procedência, quantidade e outros dados que especifiquem os bens apreendidos, nome e endereço do detentor, além de incluir a imposição de inutilização, quando for o caso.

§ 2º – Os bens apreendidos poderão ficar em depósito com o detentor, não sendo permitido ao mesmo entregá-los a terceiros, desviá-los, substituí-los, removê-los, cedê-los, vendê-los ou dar qualquer utilização aos mesmos, sob pena de responder civil e criminalmente pelo ato.

§ 3º – Se o interessado não se conformar com a apreensão, poderá recorrer no prazo de 20 (vinte) dias, para Comissão Julgadora de Recursos.

§ 4º – O recurso deverá ser julgado pela Comissão Julgadora de Recursos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em decisão irrecorrível.

Art. 34 – Decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias o bem apreendido poderá ser inutilizado, leilado ou, ainda, incorporado ao patrimônio municipal, obedecendo-se o devido processo legal.

CAPÍTULO 7 DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL

Art. 35 – O órgão executivo municipal de meio ambiente poderá exigir das pessoas físicas ou jurídicas, inclusive das entidades da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal, a assinatura de Termo de Compromisso Ambiental, estabelecendo medidas compensatórias às modificações pretendidas, nos seguintes casos:

I – em função de exigência a ser cumprida no processo de licenciamento de obras, estabelecimentos ou atividades que causem ou possam vir a causar alterações ao meio ambiente;

II – movimentação de terra que resulte dano à cobertura vegetal, quando previamente requerido ao órgão executivo municipal de meio ambiente;

III – nas solicitações de corte de árvores e/ou remoção de vegetação, quando não houver risco.

§ 1º – O termo de que trata o “caput” deste artigo não poderá ser realizado nos casos em que se configurar crime ambiental.

§ 2º – É a autoridade competente do Município para assinar o Termo de Compromisso Ambiental o titular do órgão executivo municipal de meio ambiente, em conformidade ao disposto na Lei Nº 5.817, de 23.10.2001, em seu artigo 2º – inciso XV, e no Decreto 424, de 28.08.2002, que a regulamenta.

§ 3º – As medidas de compensação ambiental e seus parâmetros, referentes aos Termos de Compromisso Ambiental, serão definidas por ato normativo do órgão executivo municipal de meio ambiente, a ser expedido no prazo máximo de 90 dias.

Art. 36 – Os pedidos para assinatura do Termo de Compromisso Ambiental deverão ser formalizados:

I – pelo proprietário do imóvel ou seu representante legal;

II – pelos proprietários dos imóveis envolvidos ou seus representantes legais, no caso de árvore(s) localizada(s) na divisa de imóveis;

III – pelo síndico, no caso de árvores localizadas em condomínios, com a apresentação da ata de sua eleição e da assembleia que deliberou sobre o assunto;

IV – por todos os proprietários ou seus representantes legais, no caso de árvores localizadas em imóvel pertencente a mais de um proprietário;

Parágrafo único – Aplica-se, no que couber, o disposto neste artigo aos possuidores com justo título.

TÍTULO IV DA PROTEÇÃO DA FLORA

CAPÍTULO 1 DO CORTE DE VEGETAÇÃO

Art. 37 – É vedado, sem a devida autorização concedida pelo órgão executivo municipal de meio ambiente o corte, derrubada ou a prática de qualquer ação que possa provocar dano, alteração do desenvolvimento natural ou morte de árvore, em bem público ou em terreno particular.

§ 1º – O corte de árvore em caráter emergencial, por risco iminente de queda, e que possa causar danos à propriedade ou à vida humana, não dependerá de prévia licença se realizada pela Defesa Civil Estadual ou Municipal, que deverá, posteriormente, justificar a ocorrência ao órgão ambiental municipal.

§ 2º – Aplica-se o disposto neste artigo independentemente de licenças concedidas por outros órgãos federais ou estaduais.

Art. 38 – É vedada a poda excessiva ou drástica de árvores que afete significativamente o desenvolvimento do exemplar arbóreo, prejudicando a sua sobrevivência.

§ 1º – Não é permitido a poda excessiva ou drástica do arboreto público, quando comprometer o aspecto paisagístico da área.

§ 2º – Será permitida a poda excessiva ou drástica quando esta for necessária à sobrevivência do exemplar arbóreo, desde que comprovado por laudo de técnico habilitado.

Art. 39 – Qualquer exemplar representativo da flora poderá ser declarado imune ao corte ou supressão, mediante decreto do Prefeito de Petrópolis, em razão de sua raridade, interesse histórico, científico ou paisagístico, condição de porta-sementes ou se estiver em vias de extinção na região, sendo garantido um entorno não edificante de 5 (cinco) metros contados a partir da projeção da copa.

Parágrafo único: Fica considerado o Ipê Amarelo como árvore símbolo de Petrópolis sendo o município considerado o seu santuário e definido que está o dia 28 de junho como Dia Municipal do Ipê Amarelo.

Art. 40 – É proibida a fixação de quaisquer objetos em árvores, de modo que possa vir a causar dano que comprometa o seu desenvolvimento.

Art. 41 – Deverão ser cadastradas no órgão executivo municipal de meio ambiente as empresas e profissionais autônomos que prestem serviço de poda ou corte de árvore no território municipal, no prazo de 90 dias, contados a partir da regulamentação prevista no parágrafo único desse artigo.

Parágrafo único – O cadastramento de que trata o caput deste artigo será regulamentado por ato do titular do órgão executivo municipal de meio ambiente, no prazo máximo de 90 dias.

CAPÍTULO 2 DAS QUEIMADAS

Art. 42 – É vedado o emprego do fogo nas florestas e demais tipos de vegetação.

Art. 43 – É expressamente proibida a queima pura e simples de lixo, restos de vegetação ou quaisquer outros detritos.

Parágrafo único – Só será admitida a queima, através do uso de incineradores, devidamente autorizados pelo órgão estadual competente.

CAPÍTULO 3 DAS AUTORIZAÇÕES PARA CORTE DE ÁRVORE E/OU REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO

Art. 44 – A autorização para corte de árvore e/ou remoção de vegetação será emitida pelo órgão executivo municipal de meio ambiente, baseada em lau-

do de técnico habilitado, e deverá especificar, dentre outros, o número de árvores e/ou área vegetada a ser removida, bem como a medida compensatória a ser aplicada e a respectiva justificativa.

Parágrafo único: os pedidos para a licença de que trata o “caput” deste artigo serão regulamentados pelo órgão executivo municipal de meio ambiente, no prazo máximo de 90 dias.

Art. 45 – A critério do órgão executivo municipal de meio ambiente, poderá ser exigida a elaboração de um inventário de cobertura vegetal, assinado por profissional habilitado, bem como outros dados relevantes sobre a flora local.

CAPÍTULO 4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 46 – As empresas e pessoas físicas que exerçam, dentro do território do município de Petrópolis, atividade de comércio, produção, extração, armazenamento e transporte de espécies nativas e subprodutos florestais, deverão ser cadastrados no órgão ambiental municipal.

§ 1º – O comércio do carvão vegetal embalado e/ou beneficiado por empresas devidamente registradas no órgão ambiental competente, fica dispensado de cadastro, obrigando-se os estabelecimentos a manter no local de venda ou armazenagem os respectivos documentos fiscais que comprovem a origem do produto.

§ 2º – Para os efeitos desta Lei, considerar-se-á:

I – Produtos florestais: a lenha, a madeira apropriada para a indústria, as raízes ou tubérculos, as cascas, folhas, frutos, fibras, resinas, seivas, sementes e, em geral, tudo o que for destacado de espécies florestais, e que se preste diretamente ao uso do homem;

II – Subprodutos florestais: o carvão vegetal e os resultantes da transformação de algum produto vegetal por interferência do homem, ou pela ação prolongada dos agentes naturais.

Art. 47 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS BOMTEMPO Prefeito

ANEXO 1 VALOR DAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS

TABELA I

Infrações	Valor (UFPE)
I.1 – Deixar de cumprir notificações	15 a 50
I.2 – Desrespeitar ou desacatar agente fiscalizador do órgão municipal de fiscalização ambiental	50 a 100
I.3 – Impedir ou, de qualquer modo, dificultar a ação do órgão municipal de fiscalização ambiental	50 a 100
I.4 – Sonegar dados ou informações solicitadas pelo órgão municipal de fiscalização ambiental, ou deixar de se cadastrar quando exigido	10 a 30
I.5 – Prestar informações falsas, distorcidas ou modificar relevantemente dado técnico solicitado pelo órgão executivo municipal de meio ambiente.	30 a 100

TABELA II

Infrações	Valor (UFPE)
Corte ou derrubada de mata, por área (1.000 m ² ou fração):	
II.1 – Em estágio inicial de regeneração de mata nativa	120
II.2 – Em estágio médio de regeneração de mata nativa	240
II.3 – Em estágio avançado de regeneração de mata nativa	360
II.4 – Demais formas de vegetação	120

TABELA III

Infrações	Valor (UFPE)
Corte ou derrubada de árvore, por indivíduo:	
III.1 – Nativa, com DAP □ 15cm	3
III.2 – Nativa, com 15cm □ DAP □ 40cm	6
III.3 – Nativa, com DAP □ 40cm	12
III.4 – Exóticas	3

TABELA IV

Infrações	Valor (UFPE)
Prática de ações que possam causar dano ou morte de árvores, inclusive poda excessiva, por espécime:	
IV.1 – Nativa, com DAP □ 15cm	2
IV.2 – Nativa, com 15cm □ DAP □ 40cm	4
IV.3 – Nativa, com DAP □ 40cm	8
IV.4 – Exóticas	1,5

TABELA V

Infrações	Valor (UFPE)
Fazer emprego do fogo para:	
V.1 – Fazer queimada de florestas e demais tipos de vegetação, por cada 1.000 m ² de área atingida, ou fração	120 a 360
V.2 – Para queima pura e simples de lixo, restos de vegetação e quaisquer detritos ..	5 a 20
V.3 – Fator multiplicativo para locais situados na zona de amortecimento nas unidades de conservação	2

A CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS DECRETOU E EU SANCIONO A SEGUINTE:

LEI Nº 6.390 de 14 de novembro de 2006

Denomina “SERVIDÃO ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA”, a logradouro público, no 1º Distrito deste Município.

Art. 1º – Fica denominado “SERVIDÃO ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA”, o logradouro público que se inicia entre os nos 108 e 116 da Rua Paulino Afonso, com aproximadamente 150 metros de extensão, no Centro, 1º Distrito deste Município.

Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento da presente Lei competir, que a executem e façam executar, fiel e inteiramente como nela se contém.

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 14 de novembro de 2006.

RUBENS BOMTEMPO Prefeito

A CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS DECRETOU E EU SANCIONO A SEGUINTE:

LEI Nº 6.391 de 14 de novembro de 2006

Denomina “RUA LYNDON SCOTT HERRIOT”, a logradouro público, no 3º Distrito deste Município.

Art. 1º – Fica denominado “RUA LYNDON SCOTT HERRIOT”, o logradouro público conhecido como Rua 6, que tem início ao lado do nº 1701 da Rua Jerônimo Ferreira Alves (Estrada da Manga Larga), com aproximadamente 400 metros de extensão, em Itaipava, 3º Distrito deste Município.

Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento da presente Lei competir, que a executem e façam executar, fiel e inteiramente como nela se contém.

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 14 de novembro de 2006.

RUBENS BOMTEMPO Prefeito

**PREFEITURA
PETRÓPOLIS**

É BOM VIVER AQUI



RUBENS BOMTEMPO
Prefeito

CARLOS HENRIQUE MANZANI
Vice-Prefeito

FLAVIO MENNA BARRETO NEVES
Secretário-Chefe de Gabinete

SEBASTIÃO MEDICI
Procurador-Geral

JUVENIL REIS DOS SANTOS
Secretário de Governo

CARLOS HENRIQUE MANZANI
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

ROSÂNGELA STUMPF DE LIMA MARQUES
Secretária de Controle Interno

SUMARA GANNAM BRITO
Secretária de Educação

ALEXANDRE BELLEZA DIAS
Secretário de Esportes e Lazer

PAULO ROBERTO PATULEA
Secretário de Fazenda

LUCÉLIO RIBEIRO DA SILVA
Secretário de Habitação

PAULO ROBERTO MISTRANGI DE OLIVEIRA
Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

ALDIR CONY DOS SANTOS FILHO
Secretário de Obras

ALMIR SCHMIDT
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

JORGE DA SILVA MAIA
Secretário de Trabalho, Assistência Social e Cidadania

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Secretário de Saúde

LEONARDO CIUFFO FAVER
Secretário de Agricultura, Abastecimento e Produção

MARCELO REMÍGIO TAVARES DE MATOS
Coordenador de Comunicação Social / Editor do D.O.

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Saúde

MARCUS VINÍCIUS DE SÃO THIAGO
Diretor-Presidente da Fundação de Cultura e Turismo

HELIO DIAS VIEIRA FILHO
Diretor-Presidente da COMDEP

EDUARDO ASCOLI DE OLIVA MAYA
Diretor-Presidente da CPTRANS

JORGE FERNANDO VIDART BADIA
Diretor-Presidente do INPAS

D.O.

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS

Criado pelo Decreto nº 192 de 11/04/1990 e regulamentado pelo Decreto nº 361 de 20/02/1991

Os textos para publicação deverão ser entregues em disquete, com cópia em papel, até às 17h à Chefia do Núcleo Administrativo do Gabinete do Prefeito, na Praça da Confluência, 3, Centro. Tel/fax: 2246.9354 / 2246.9356.

Preços – Exemplar avulso: R\$ 0,30. Assinatura semestral – R\$ 30,00. Exemplar atrasado – R\$ 0,60

Preços para publicações – Centímetro por coluna para publicações de Atas, Balanços e Editais: R\$ 5,00.

Coordenação – Coordenadoria de Comunicação Social

Assinaturas – Informações 2246.9354

www.petropolis.rj.gov.br

O melhor site governamental do Rio de Janeiro (Firjan/FGV)

D.O.

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS

ANO XIV – Nº 2907

Sexta-feira, 7 de dezembro de 2007



PREFEITO AMIGO
DA CRIANÇA

**PRÊMIO NACIONAL DE
DESBUROCRATIZAÇÃO ELETRÔNICA
HÉLIO BELTRÃO**



**164
ANOS
PETRÓPOLIS**

PODER EXECUTIVO

Atos do Prefeito

A CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS DECRETOU E EU SANCIONO A SEGUINTE:

LEI Nº 6.495 de 06 de dezembro de 2007

Dispõe sobre critérios e procedimentos destinados à atividade de Licenciamento Ambiental no Município de Petrópolis e estabelece a Taxa de Licenciamento Ambiental e dá outras providências.

Art. 1º – Esta Lei se destina a estabelecer critérios e procedimentos destinados ao Licenciamento Ambiental de atividades e empreendimentos considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou que, sob qualquer forma, possam causar degradação do meio ambiente no Município de Petrópolis, a serem exercidos pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SMADS, bem como a respectiva taxa decorrente do exercício do Poder de Polícia Ambiental.

CAPÍTULO I

Do Licenciamento Ambiental

Art. 2º – Para efeito desta lei considera-se:

I – Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a opera-

ção de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.

II – Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.

III – Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentados como subsídio para a análise da licença requerida;

IV – Impacto Ambiental Local: é todo e qualquer impacto ambiental na área de influência direta da atividade ou empreendimento, que afete diretamente, no todo ou em parte, exclusivamente, o território do Município de Petrópolis;

V – Empreendedor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável pela realização do empreendimento, atividade ou obra sujeita ao licenciamento ambiental.

Art. 3º – A execução de planos, programas, projetos e obras, a localização construção, instalação, modi-

ficação, operação, ampliação e desativação de atividades e empreendimentos, bem como o uso e a exploração de recursos ambientais, de qualquer natureza, por parte da iniciativa privada ou do Poder Público, de impacto ambiental local, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou capazes de, sob qualquer forma, causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental pela SMADS, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

§ 1º – Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e de pequeno potencial poluidor, tais como:

- I – Aterros de Resíduos Industriais e Sanitários
- II – Aterros sobre Espelho d'água;
- III – Atividades Agropecuárias e Agrossilvopastoris;
- IV – Canalização, Retificação e Construção de Diques em Cursos d'água;
- V – Cemitérios;
- VI – Dragagens;
- VII – Drenagens;
- VIII – Estações Rádio Base do Serviço Móvel Celular;
- IX – Estações de Tratamento e Redes de Esgotamento Sanitário ;
- X – Estações de Tratamento, Captações e Redes de Distribuição de Água para Consumo Humano e Irrigação;
- XI – Estocagem de Resíduos Industriais e Urbanos;
- XII – Extração Mineral;
- XIII – Incineração de Resíduos;
- XIV – Indústria de Transformação;
- XV – Parcelamento do Solo para fins de Assentamento Rural;
- XVI – Ponto de Entrega de Gás – City Gate;
- XVII – Postos de Serviço de Abastecimento de Veículos e Embarcações e Base de Estocagem de Combustíveis;
- XVIII – Prestação de Serviços de Natureza Industrial em Estabelecimentos de Terceiros;
- XIX Subestação de Energia Elétrica;
- XX – Terminais;
- XXI – Transporte de Resíduos e Produtos Químicos;
- XXII – Tratamento de Resíduos ;
- XXIII – Unidades de Tratamento de Esgoto e Redes de Esgotamento Sanitário;
- XXIV – Urbanização.

§ 2º – Compete ao Poder Executivo detalhar os critérios de exigibilidade de Licenciamento Ambiental, levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características do empreendimento ou atividade, estabelecendo ainda os casos que podem ser dispensados da Licença Ambiental Municipal sem prejuízo das demais Licenças legalmente exigíveis, assim como os procedimentos administrativos e os prazos a estes inerentes, nos limites de suas atribuições legais.

Art. 4º – As atividades e empreendimentos de impacto ambiental local que possuem licença ambiental expedida por órgão estadual ou federal, anterior a esta lei, quando da expiração dos respectivos prazos de validade, deverão requerer a renovação da licença junto à SMADS.

Art. 5º – A SMADS, nos limites de sua competência, expedirá as seguintes licenças:

I – Licença Ambiental Municipal Prévia – LMP: o prazo de validade deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 04 (quatro) anos;

II – Licença Ambiental de Instalação – LMI: o prazo de validade deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 04 (quatro) anos;

III – Licença Ambiental de Operação – LMO: o prazo de validade será, no máximo, de 04 (quatro) anos e máximo de 06 (seis) anos;

IV – Licença Ambiental de Desativação – LMD: o prazo de validade deverá ser, no máximo, o estabelecido pelo cronograma de desativação da atividade, não podendo ser superior a 02 (dois) anos.

§ 1º – As Licenças Municipais de Instalação — LMI poderão ter o prazo de validade estendido até o limite máximo de 01 (um) ano daquele inicialmente estabelecido, mediante decisão da SMADS, a partir de requerimento fundamentado do empreendedor justificando pormenorizadamente a necessidade de prorrogação solicitada.

§ 2º – As licenças poderão ser expedidas e renovadas, isolada ou sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fases da atividade ou empreendimento.

§ 3º – A licença para desativação deve ser requerida por todos os empreendimentos e atividades sujeitos à Licença Ambiental de Operação, por ocasião do encerramento de suas atividades.

Art. 6º – O início da instalação, operação da obra, empreendimento ou atividade sujeita ao licenciamento ambiental, sem a expedição da licença respectiva, ensejará a aplicação das penalidades previstas na legislação, bem como a adoção das medidas judiciais cabíveis.

Art. 7º – Os empreendimentos e atividades licenciadas deverão manter na obra ou estabelecimento em operação a Licença Ambiental Municipal pertinente, durante seu prazo de vigência, bem como suas especificações, plantas e Estudos Ambientais aprovados e citados na referida Licença, sob pena de sua invalidação, acarretando automaticamente a suspensão temporária da atividade até que cessem as irregularidades constatadas, não os eximindo das demais sanções cabíveis.

Art. 8º – Os empreendimentos e atividades licenciadas pela SMADS poderão ter suas licenças ambientais suspensas temporariamente, ou cassadas, nos seguintes casos:

I – falta de aprovação ou descumprimento de dispositivo previsto nos Estudos Ambientais aprovados;

II – descumprimento ou violação do disposto em projetos aprovados ou de condicionantes estabelecidas no licenciamento;

III – má-fé comprovada, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença;

IV – superveniência de riscos ambientais ou de saúde pública, atuais ou iminentes, e que não possam ser evitados por tecnologia de controle ambiental implantada ou disponível;

V – infração continuada;

VI – iminente perigo para a saúde pública.

§ 1º – A cassação da licença ambiental concedida somente poderá ocorrer se as situações acima contempladas não forem corrigidas pelo empreendedor, em prazo determinado pela SMADS, subordinando-se tal medida à decisão administrativa proferida em última instância e garantido, em qualquer caso, direito de defesa.

§ 2º – Do ato de suspensão temporária ou cassação da licença ambiental caberá recurso administrativo.

CAPÍTULO II

Da Taxa de Licenciamento Ambiental

Art. 9º – Fica criada a Taxa de Licenciamento Ambiental (TLA), a qual tem por fato gerador o exercício do poder de polícia, decorrente do licenciamento ambiental para o exercício de atividades no âmbito do Município de Petrópolis.

Art. 10 – É contribuinte da Taxa de Licenciamento Ambiental (TLA) o empreendedor, público ou privado, responsável pelo pedido da licença ambiental para o exercício da atividade respectiva.

Art. 11 – A taxa de licenciamento ambiental, bem como a sua renovação, deverá ser recolhida previa-

mente ao pedido das licenças ou renovação, sendo seu pagamento pressuposto para análise do projeto.

Art. 12 – A Taxa de Licenciamento Ambiental (TLA) terá seu valor arbitrado dependendo do porte do empreendimento e do potencial poluidor da atividade, de acordo com a Tabela contida no Anexo I desta Lei.

§ 1º – O porte do empreendimento e seu potencial poluidor são os definidos no Anexo II desta Lei;

§ 2º – O Anexo I desta lei não definirá as atividades de impacto ambiental local, constituindo apenas referência tributária

§ 3º Para renovação de licenças, não sujeitas a novos estudos, o valor da taxa corresponderá a cinquenta por cento daquele estabelecido na Tabela Anexa.

Art. 13 – A Taxa de Licenciamento Ambiental (TLA) será recolhida para o Fundo do Município do Meio Ambiente, instituído pelo Decreto Municipal nº 181, de 30 de novembro de 2005 e alterado pela Decreto Municipal nº 568 de 29 de outubro de 2007.

Art. 14 – Aplica-se, no que couber, a Legislação Tributária do Município, consolidada pelo Decreto Municipal nº 395, de 11 de julho de 2002.

Art. 15 – Esta Lei entra em vigor em 90 dias após a data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 06 de dezembro de 2007.

RUBENS BOMTEMPO
Prefeito

ANEXO I

CUSTOS DE ANÁLISE DE REQUERIMENTOS DE LICENÇAS

TABELA (valores em UFPE)

PORTE MÍNIMO

Licença	Potencial Poluidor		
	Insignificante/Baixo	Médio	Alto
LMP	27	32	51
LMI	34	52	68
LMO	27	34	53

PORTE PEQUENO

Licença	Potencial Poluidor		
	Insignificante/Baixo	Médio	Alto
LMP	31	40	58
LMI	54	78	111
LMO	40	54	76

PORTE MÉDIO

Licença	Potencial Poluidor		
	Insignificante/Baixo	Médio	Alto
LMP	103	160	189
LMI	165	241	288
LMO	137	195	220

PORTE GRANDE

Licença	Potencial Poluidor		
	Insignificante/Baixo	Médio	Alto
LMP	240	325	368
LMI	326	438	506
LMO	285	396	464

PORTE EXCEPCIONAL

Licença	Potencial Poluidor		
	Insignificante/Baixo	Médio	Alto
LMP	465	579	635
LMI	609	822	943
LMO	520	668	700

ANEXO II
**CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO
O PORTE ATERROS DE RESÍDUOS
INDUSTRIAIS E SANITÁRIOS**

PORTE	ÁREA DO ATERRO (m²)
Mínimo	até 2.000
Pequeno	acima de 2000, até 10.000
Médio	acima de 10.000, até 30.000
Grande	acima de 30.000, até 100.000
Excepcional ..	acima de 100.000

Aterros sobre espelho d'água

PORTE	ÁREA ATERRADA (m²)
Pequeno	até 1.000
Médio	acima de 1.000, até 5.000
Grande	acima de 5.000

Atividades agropecuárias e agrossilvopastoris

PORTE	ÁREA (m²)
Mínimo	até 10.000
Pequeno	acima de 10.000, até 50.000
Médio	acima de 50.000, até 200.000
Grande	acima de 200.000

**Canalização, retificação e construção de diques
em cursos d'água**

PORTE	LARGURA DO RIO (m)
Pequeno	até 5
Médio	acima de 5, até 10
Grande	acima de 10

Cemitérios

PORTE	ÁREA TOTAL (m²)
Mínimo	até 20.000
Pequeno	acima de 20.000, até 100.000
Médio	acima de 100.000, até 200.000
Grande	acima de 200.000

Os cemitérios verticais são classificados em porte Médio.

Dragagens

PORTE	VOLUME DRAGADO (m³)
Mínimo	até 25.000
Pequeno	acima de 25.000, até 100.000
Médio	acima de 100.000, até 500.000
Grande	acima de 500.000, até 2.000.000
Excepcional ..	acima de 2.000.000

Drenagens

PORTE	LARGURA DO CURSO D'ÁGUA (m)
Pequeno	até 5
Médio	acima de 5, até 2.000
Grande	acima de 2.000

Estações rádio base do serviço móvel celular

O enquadramento quanto ao porte é Médio para ERBs e Pequeno para Mini-ERBs.

**Estações de tratamento e redes de esgotamento
sanitário**

PORTE	VAZÃO MÉDIA (m³/dia)
Mínimo	até 92
Pequeno	acima de 92, até 185
Médio	acima de 185, até 1.000
Grande	acima de 1.000, até 10.000
Excepcional ..	acima de 10.000

**Estações de tratamento, captações e redes de distri-
buição de água para consumo humano e irrigação**

PORTE	VAZÃO (L/s)
Pequeno	até 12
Médio	acima de 12, até 120
Grande	acima de 120, até 1.200
Excepcional ..	acima de 1.200

Estocagem de resíduos industriais e urbanos

PORTE	CAPACIDADE DA CENTRAL (t)
Pequeno	até 2.500
Médio	acima de 2.500, até 5.000
Grande	acima de 5.000

Extração mineral

Inclui extração de água mineral.

PORTE	VOLUME (m³/mês)
Pequeno	até 5.000
Médio	acima de 5.000, até 10.000
Grande	acima de 10.000, até 30.000
Excepcional ..	acima de 30.000

Incineração de resíduos

Inclui resíduos industriais não integrados à instala-ção industrial, de serviços de saúde, domésticos e fornos crematórios.

PORTE	RESÍDUO TRATADO (t/ano)
Pequeno	até 6.000
Médio	acima de 6.000, até 12.000
Grande	acima de 12.000

Indústrias de transformação

Inclui unidades auxiliares de apoio industrial e serviços de natureza industrial.

PESOS PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO		
	Área total construída (m²)	Número de empregados
0,5	até 500	até 10
1	acima de 500, até 2.000	acima de 10, até 100
2	acima de 2.000, até 10.000	acima de 100, até 500
3	acima de 10.000, até 40.000	acima de 500, até 2.000
4	acima de 40.000	acima de 2.000

**CLASSIFICAÇÃO DE INDÚSTRIAS
DE TRANSFORMAÇÃO**

PORTE	MÉDIA ARITMÉTICA (M) DOS PESOS OBTIDOS NA
Mínimo	M ≤ 0,5
Pequeno	0,5 < M ≤ 1
Médio	1 < M ≤ 2
Grande	2 < M ≤ 3
Excepcional ..	M > 3

Parcelamento do solo para fins de assentamento rural

PORTE	ÁREA (ha)
Mínimo	até 50
Pequeno	acima de 50, até 100
Médio	acima de 100, até 500
Grande	acima de 500, até 1.000
Excepcional ..	acima de 1.000

**Pesos e valores dos fatores condicionantes para
atividades de parcelamento do solo para fins
de assentamento em área rural**

PESO	FATOR	CONDICIONANTE	SITUAÇÃO	VALOR
10	Situa-se em área frágil	Não		0
	ou em seu entorno	Sim		1
9	Prevê alterações em corpos	Não		0
	d'água ou modifica	Sim		1
	drenagem natural			
8	Prevê cortes e aterros	Não		0
		Sim		1
7	Prevê remoção de vegetação	Não		0
		Sim		1

**CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES DE
PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS DE
ASSENTAMENTO RURAL SEGUNDO O
POTENCIAL POLUIDOR**

POTENCIAL POLUIDOR	SOMATÓRIO DE PESO X VALOR (TABELA ACIMA)
Baixo	0 a 9
Médio	10 a 24
Alto	25 a 34

Ponto de Entrega de Gás – City Gate

Esses empreendimentos são enquadrados em porte Pequeno.

**Postos de serviço de abastecimento de veículos e
embarcações e bases de estocagem de combustíveis**

PORTE	TANCAGEM (m³)
Mínimo	até 60
Pequeno	acima de 60, até 150
Médio	acima de 150, até 10.000
Grande	acima de 10.000, até 100.000
Excepcional ..	acima de 100.000

**Prestação de serviços de natureza industrial em estabele-
cimentos de terceiros (inclusive unidades móveis)**

Esses serviços são enquadrados em porte Mínimo.

Subestação de energia elétrica

PORTE	POTÊNCIA APARENTE (MVA)
Médio	até 40
Grande	acima de 40, até 80
Excepcional ..	acima de 80

Terminais

Inclui terminais de minério, de petróleo, de pro-ductos químicos e de cargas diversas.

PESOS PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO		
	Área total construída (m²)	Número de empregados
0,5	até 500	até 10
1	acima de 500, até 2.000	acima de 10, até 100
2	acima de 2.000, até 10.000	acima de 100, até 500
3	acima de 10.000, até 40.000	acima de 500, até 2.000
4	acima de 40.000	acima de 2.000

CLASSIFICAÇÃO DE TERMINAIS

PORTE DA ATIVIDADE	MÉDIA ARITMÉTICA (M) DOS PESOS OBTIDOS
Mínimo	M ≤ 0,5
Pequeno	0,5 < M ≤ 1
Médio	1 < M ≤ 2
Grande	2 < M ≤ 3
Excepcional ..	M > 3

Transporte de resíduos e produtos químicos

PORTE	NÚMERO DE VEÍCULOS
Mínimo	até 5
Pequeno	acima de 5 até 10
Médio	acima de 10 até 50
Grande	acima de 50

Tratamento de resíduos

Inclui efluentes líquidos e resíduos sólidos e semi-sólidos. Não inclui unidades de incineração.

PORTE	RESÍDUO TRATADO ⁽¹⁾
Pequeno	até 9.000
Médio	acima de 9.000, até 18.000
Grande	acima de 18.000

⁽¹⁾ Em m³/ano, se efluente líquido; em t/ano, se resíduo sólido ou semi-sólido.

**Unidades de tratamento de esgoto e redes de
esgotamento sanitário**

PORTE	VAZÃO MÉDIA (m³/dia)
Mínimo	até 92
Pequeno	acima de 92, até 185
Médio	acima de 185, até 1.000
Grande	acima de 1.000, até 10.000
Excepcional ..	acima de 10.000

Urbanização

Inclui edificações residenciais e comerciais, loteamentos residenciais ou industriais, conjuntos habi-tacionais, complexos turísticos, parques temáticos, zonas estritamente industriais e distritos industriais.

PORTE	ÁREA (m2)
Mínimo	até 2.000
Pequeno	acima de 2.000, até 20.000
Médio	acima de 20.000, até 100.000
Grande	acima de 100.000, até 500.000
Excepcional ..	acima de 500.000

Pesos e valores dos fatores condicionantes para atividades de urbanização

PESO	FATOR CONDICIONANTE	SITUAÇÃO	VALOR
10	Situa-se em área frágil	Não	0
	ou em seu entorno	Sim	1
10	Prevê cortes e aterros	Não	0
		Sim	1
10	Prevê alterações em corpos	Não	0
	d'água ou modifica	Sim	1
	drenagem natural		
8	Prevê remoção de vegetação ...	Não	0
		Sim	1
7	Quanto ao esgotamento	Público	0
	sanitário	Particular	1
6	Quanto à coleta de lixo	Público	0
		Particular	1
2	Quanto ao abastecimento	Público	0
	de água	Uso de poços	
		nascentes ou	1
		curtos de água	

CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES DE URBANIZAÇÃO

Segundo o potencial poluidor

POTENCIAL POLUIDOR	SOMATÓRIO DE PESO X VALOR (TABELA ACIMA)
--------------------	---

Baixo	0 a 18
Médio	19 a 35
Alto	36 a 53

A CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS DECRETOU E EU SANCIONO A SEGUINTE:

LEI Nº 6.496 de 06 de dezembro de 2007

Dispõe sobre a reorganização administrativa da Administração Direta, com a criação de unidades e cargos da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e dá outras providências.

CAPÍTULO I

Da Criação das Unidades Administrativas, cargos e funções gratificadas

Art. 1º – Ficam criadas as Unidades Administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e estabelecida à respectiva linha de subordinação:

I – Assessoria Administrativa, subordinada, diretamente, ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

II – Departamento de Educação Ambiental – DEAM, subordinado, diretamente, ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

III – Assessoria Técnica Adjunta de Projetos de Educação e Recuperação Ambiental, subordinada ao Departamento de Educação Ambiental;

IV – Assessoria Técnica Adjunta de Apoio Financeiro, subordinada ao Núcleo de Apoio Administrativo e Financeiro;

V – Supervisão Técnica Adjunta de Conservação e Limpeza, subordinada ao Núcleo de Apoio Administrativo e Financeiro;

VI – Assessoria Técnica Adjunta de Análise Ambiental, subordinada ao Departamento de Controle Ambiental;

VII – Assessoria Técnica Adjunta de Regularização Ambiental, subordinada ao Departamento de Controle Ambiental;

VIII – Divisão de Apoio Pedagógico, subordinada ao Departamento de Educação Ambiental;

IX – Divisão de Licenciamento Ambiental, subordinada ao Departamento de Controle Ambiental;

X – Divisão de Apoio Administrativo, subordinada ao Núcleo de Apoio Administrativo e Financeiro;

Art. 2º – Ficam transformadas as seguintes Unidades Administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:

I – Assessoria Especial para Acompanhamento e Execução de Projetos, para Assessoria Técnica para Acompanhamento e Execução de Projetos, subordinada ao Departamento de Conservação e Recuperação Ambiental;

II – Assistência de Planejamento Ambiental, para Assessoria Técnica Adjunta de Recuperação Ambiental, subordinada ao Departamento de Conservação e Recuperação Ambiental;

III – Seção de Apoio Financeiro do Núcleo de Apoio Administrativo e Financeiro, para Seção de Reflorestamento, subordinada ao Departamento de Conservação e Recuperação Ambiental;

IV – Assistência de Processamento de Dados, para Supervisão Técnica de Processamento de Dados, subordinada ao Núcleo de Apoio Administrativo e Financeiro;

V – Coordenadoria de Educação Ambiental, para Assessoria de Educação Ambiental, subordinada ao Departamento de Educação Ambiental;

VI – Seção de Apoio Administrativo do Núcleo de Apoio Administrativo e Financeiro, para Seção de Apoio Pedagógico, subordinada ao Departamento de Educação Ambiental;

VII – Assistência de Atendimento do Departamento de Conservação e Recuperação Ambiental, para Supervisão Técnica Adjunta de Atendimento do Departamento de Conservação e Recuperação Ambiental;

VIII – Assistência de Atendimento do Departamento de Controle Ambiental, para Supervisão Técnica Adjunta de Atendimento do Depto. de Controle Ambiental;

Art. 3º – Ficam criados os seguintes cargos comissionados:

I – 01 (um) cargo de Assessor Administrativo, símbolo CC-5;

II – 01 (um) cargo de Diretor do Departamento de Educação Ambiental, símbolo CC-2;

III – 01(um) cargo de Assessor Técnico Adjunto de Projetos de Educação e Recuperação Ambiental, símbolo CC-4;

IV – 01 (um) cargo de Assessor Técnico Adjunto de Apoio Financeiro, símbolo CC-4;

V – 01(um) cargo de Supervisor Técnico Adjunto de Conservação e Limpeza, símbolo CC-9;

VI – 01(um) cargo de Assessor Técnico Adjunto de Análise Ambiental, símbolo CC-4;

VII – 01(um) cargo de Assessor Técnico Adjunto de Regularização Ambiental, símbolo CC-4;

Art. 4º – Ficam transformados os seguintes Cargos em Comissão da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:

I – Assessor Especial para Acompanhamento e Execução de Projetos, símbolo CC-3, para Assessor Técnico para Acompanhamento e Execução de Projetos, símbolo CC-3;

II – Assistente de Planejamento Ambiental, símbolo CC-4, para Assessor Técnico Adjunto de Recuperação Ambiental, símbolo CC-4;

III – Assistente de Processamento de Dados, símbolo CC-8, para Supervisor Técnico de Processamento de Dados, símbolo CC-8;

IV – Coordenador de Educação Ambiental, símbolo CC-5, para Assessor de Educação Ambiental, símbolo CC-5;

V – Assistente de Atendimento do Departamento de Conservação e Recuperação Ambiental, símbolo CC-9, para Supervisor Técnico Adjunto de Atendimento do Departamento de Conservação e Recuperação Ambiental, símbolo CC-9;

VI – Assistente de Atendimento do Departamento de Controle Ambiental, símbolo CC-9, para Supervisor Técnico Adjunto de Atendimento do Departamento de Controle Ambiental, símbolo CC-9;

Art. 5º – Ficam criadas as seguintes funções gratificadas:

I – Chefe da Divisão de Licenciamento Ambiental, símbolo FG-1;

II – Chefe da Divisão de Apoio Pedagógico, símbolo FG-1;

III – Chefe da Divisão de Apoio Administrativo, símbolo FG-1.

Art. 6º – Ficam transformadas as seguintes Funções Gratificadas da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:

I – Chefe da Seção de Apoio Financeiro do Núcleo de Apoio Administrativo e Financeiro, símbolo FG-2, para Chefe da Seção de Reflorestamento do Departamento de Conservação e Recuperação Ambiental, símbolo FG-2;

II – Chefe da Seção de Apoio Administrativo do Núcleo de Apoio Administrativo e Financeiro, para Chefe da Seção de Apoio Pedagógico do Departamento de Educação Ambiental;

Art. 7º – Fica extinta a Função Gratificada de Encarregado de Atendimento, símbolo FG-10, subordinada ao Departamento de Conservação e Recuperação Ambiental.

CAPÍTULO II Das Atribuições

Art. 8º – São atribuições do Assessor Administrativo:

I – agendar e coordenar os compromissos do Secretário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

II – receber, encaminhar e arquivar fax, e-mails, correspondências;

III – desempenhar outras funções afins.

TÍTULO I Núcleo de Apoio Administrativo e Financeiro – NUAFI

Art. 9º – É atribuição do Assessor Técnico Adjunto de Apoio Financeiro promover o controle financeiro e orçamentário do Fundo Municipal de Conservação Ambiental, inclusive como tesoureiro do mesmo, sendo esta uma exigência do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro na gerência de fundos.

Art. 10 – São atribuições do Assessor Técnico Adjunto de Conservação e Limpeza:

I – zelar pela conservação e limpeza das instalações da sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

II – regular a utilização dos materiais sob sua responsabilidade, otimizando seu gasto;

III – desempenhar outras atribuições afins.

Art. 11 – São atribuições do Chefe da Divisão de Apoio Administrativo:

I – operacionalizar as diretrizes e normas emanadas aos órgãos centrais de protocolo, pessoal e de arquivo na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, quando devido;

II – promover as atividades de recebimento, registro, distribuição e controle de andamento de papéis na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

III – promover a preparação e expedição de ordens de serviço, processos, resoluções, circulares e memorandos assinados pelo titular do órgão;

IV – informar aos interessados sobre o andamento de papéis e demais assuntos pertinentes à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

V – promover a remessa ao Arquivo Central de todos os papéis devidamente ultimados, bem como requisitar aqueles de interesse da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

VI – informar ao Protocolo Geral sobre o andamento dos processos e demais papéis pertinentes à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

VII – controlar o ponto dos servidores, providenciando o registro deste, e de outras ocorrências funcionais dos servidores em relação às suas atividades no órgão, e enviá-lo à Divisão de Desenvolvimento Organizacional da Secretaria Municipal de Administração e de Recursos Humanos;

VIII – preparar a escala anual dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conforme instruções da Secretaria de Administração e de Recursos Humanos;

IX – colaborar com a Divisão de Desenvolvimento Organizacional da Secretaria Municipal de Administração e de Recursos Humanos na realização de levantamentos de necessidade de treinamentos, bem como na avaliação de resultados dos treinamentos realizados;

X – articular-se com o Departamento de Administração de Pessoal e de Recursos Humanos na implantação e administração dos programas de incentivo e assistência aos servidores municipais;

XI – zelar pela limpeza, guarda e conservação das instalações e do equipamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, solicitando à Secretaria de Obras ou das empresas prestadoras de serviços os consertos e reparos que se fizerem necessários aos mesmos;

XII – autorizar a duplicação de papéis e documentos;

XIII – promover junto ao Departamento de Suprimentos, Serviços Gerais e Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração e de Recursos Humanos a requisição e o abastecimento de material para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

XIV – desempenhar outras atribuições afins.

TÍTULO II

Departamento de Controle Ambiental – DECAM

Art. 12 – São atribuições do Assessor Técnico Adjunto de Análise Ambiental:

I – analisar processos relacionados a impactos ambientais, referentes à construção civil;

II – elaborar relatórios técnicos para fins de licenciamento;

III – elaborar pareceres com fins à liberação de corte de árvores;

IV – coordenar ações de monitoramento ambiental;

V – elaborar medidas de compensação ambiental.

Art. 13 – São atribuições do Assessor Técnico Adjunto de Regularização Ambiental:

I – programar e orientar ações de fiscalização e controle ambiental;

II – prestar orientação quanto à legislação ambiental, no âmbito municipal, estadual e federal;

III – prestar assistência na elaboração de normas, diretrizes, instruções técnicas, procedimentos, documentos e legislação de cunho ambiental;

IV – verificar o fiel cumprimento de Termos de compromisso Ambiental.

V – Desempenhar outras funções afins.

Art. 14 – São atribuições do Chefe da Divisão de Licenciamento Ambiental:

I – coordenar, programar, orientar e participar de ações de licenciamento ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com outros setores do Município ou, ainda, com os órgãos ambientais estaduais e federais, conforme a legislação ambiental vigente;

II – coordenar, orientar e realizar vistorias, bem como, elaborar relatórios técnicos de vistoria ou pareceres técnicos em processos relativos ao licenciamento ambiental;

III – participar da definição e elaboração de medidas de compensação ambiental;

IV – orientar as empresas quanto à legislação ambiental no âmbito municipal, estadual e federal, bem como dos procedimentos de obtenção das respectivas licenças ambientais;

V – representar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável quando indicado pelo Secretário desta pasta;

VI – articular os demais órgãos ambientais, das diversas esferas, as ações de licenciamento ambiental e implementação de projetos/programas de controle ambiental;

VII – contribuir na elaboração de normas, diretrizes, procedimentos, legislações e documentos de cunho ambiental no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

VIII – fomentar, incentivar e orientar as empresas na implantação de Sistemas de Qualidade referenciados nas Normas ISO 14.000, em conjunto com o Chefe da Divisão de Análise Ambiental;

IX – desempenhar outras atribuições afins.

TÍTULO III

Departamento de Educação Ambiental – DEEAM

Art. 15 – São atribuições do Diretor do Departamento de Educação Ambiental:

I – fomentar as ações de educação ambiental na rede de ensino público e privado;

II – desenvolver programas de formação e desenvolvimento profissional dos funcionários públicos na área ambiental;

III – criar, manter e atualizar o Centro de Documentação e Informações Ambientais no Município;

IV – apoiar as ações de órgãos do Município de Petrópolis que direta ou indiretamente desenvolvam programas ligados à manutenção, recuperação e proteção das condições ambientais e do patrimônio ambiental;

V – auxiliar o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na definição e priorização dos atendimentos das demandas existentes definidas pelas comunidades e associações de moradores para a solução e/ou adequação dos problemas ligados à área ambiental;

VI – representar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, quando delegado pelo Secretário da pasta, em comitês, conselhos, fóruns, grupos de trabalho, reuniões, congressos, seminários, encontros e debates sobre educação ambiental.

VII – Desempenhar outras funções afins.

Art. 16 – São atribuições do Assessor Técnico Adjunto de Projetos de Educação Ambiental:

I – assessorar, propor e/ou participar da elaboração e implementação de programas, projetos e ações de educação ambiental na rede de ensino público, particular e às comunidades;

II – formular parcerias e cooperações técnicas com entidades governamentais, Ongs, profissionais da área e demais representantes da sociedade civil, com a finalidade de viabilizar a execução de projetos de educação ambiental criados pelos mesmos;

III – definir calendários de eventos, palestras, encontros, seminários e campanhas de educação ambiental, formulando e produzindo todo o material de divulgação necessário;

IV – incentivar, assessorar, coordenar e/ou participar da elaboração de agendas com locais junto à rede de ensino público e privado e às comunidades.

V – Desempenhar outras funções afins.

Art. 17 – São atribuições do Chefe da Divisão de Apoio Pedagógico:

I – elaboração e pesquisa das políticas educacionais, que servirão de base para o desenvolvimento dos projetos e programas a serem desenvolvidos na rede pública e privada de ensino e comunidades;

II – assessorar o Diretor do Departamento na realização dos contatos necessários com órgãos e entidades envolvidos nos programas e projetos a serem elaborados e desenvolvidos;

III – coordenar as etapas de implantação das atividades do Departamento, visitando e fazendo os contatos necessários à quantificação e mensuração dos espaços e público, que participarão dos projetos e programas a serem implantados e desenvolvidos;

IV – coordenar a criação e manutenção da biblioteca e banco de dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para a atualização do Centro de Documentação e Informações Ambientais do Município.

V – Desempenhar outras funções afins.

Art. 18 – São atribuições do Chefe da Seção de Apoio Pedagógico:

I – coordenar as etapas de implantação das atividades do Departamento, visitando e fazendo os contatos necessários à quantificação e mensuração dos espaços e público que participarão dos projetos e programas a serem implantados e desenvolvidos;

II – coordenar a criação e manutenção da biblioteca e banco de dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para atualização do Centro de Documentação e Informações Ambientais do Município.

III – Desempenhar outras funções afins.

TÍTULO IV

Departamento de Conservação e Recuperação Ambiental – DCORA

Art. 19 – São atribuições do Assessor Técnico Adjunto de Recuperação Ambiental:

I – realizar levantamentos a fim de identificar áreas passíveis de reflorestamento;

II – elaborar projetos de reflorestamento para as áreas identificadas;

III – acompanhar a implantação dos projetos de reflorestamento propostos;

IV – elaborar em parceria com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável propostas de manejo sustentado para florestas e/ou sistemas agroflorestais a serem implantados em áreas no Município;

V – elaborar em parceria com a equipe técnica a proposta metodológica de reflorestamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

VI – elaborar propostas/projetos de recuperação de áreas degradadas;

VII – participar da análise de projetos de manejo sustentado de florestas;

VIII – levantar e identificar locais passíveis de implantação de arborização urbana;

IX – elaborar projetos de arborização urbana para as áreas levantadas;

X – acompanhar a implantação dos projetos de arborização urbana a serem implantados.

XI – Desempenhar outras funções afins.

Art. 20 – São atribuições do Chefe de Seção de Reflorestamento:

I – avaliar as condições de campo e comunicar ao Assessor Técnico Adjunto de Recuperação Ambiental possíveis problemas que não possam ser resolvidos pelo técnico, com base no projeto;

II – identificar e encaminhar as mudas a serem plantadas;

III – encaminhar o provimento dos adubos/corretivos e etc. necessários ao plantio;

IV – implementar e acompanhar as atividades de campo dos projetos de reflorestamento e arborização urbana em implantação;

V – zelar pelo bom desenvolvimento dos projetos em campos.

VI – Desempenhar outras funções afins.

Art. 21 – Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar, através de Decreto, as atribuições e competências dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas de que trata a presente Lei.

Art. 22 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 06 de dezembro de 2007.

RUBENS BOMTEMPO
Prefeito

Secretaria de Administração e de Recursos Humanos

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 176/2007 EXTRATO DE TERMO

Extrato do termo nº 47/2007, livro B-25, fl. 92. Processo Administrativo nº 1593/2007. Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Obras lavrado sob o nº 28/2007, livro B-25, que entre si celebram o Município de Petrópolis e CONSTRUTORA CORTEIN LTDA. Tem por objetivo prorrogar o prazo inicialmente previsto por mais 30 dias, a partir da data do término do contrato original. Ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato original, em todos os seus termos, que não conflitem com os ora estabelecidos. Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e sete.

CARLOS HENRIQUE MANZANI
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 486A/2007 EXTRATO DE TERMO

Extrato do termo nº 33/2007, A-19, fls. 112/113. Processo Administrativo nº 12627/2006. Termo Aditivo ao Convênio, lavrado sob o nº 27/2006, livro A-18, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS e a FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO PRINCESA ISABEL DO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE PETRÓPOLIS. Tem por objetos a diminuição do quantitativo inicialmente previsto, em 8,33%, prorrogar o prazo para execução do objeto do Termo de Convênio lavrado sob o nº 27/2006, livro A-18, fls. 91-93 e retificar Cláusula Sétima, Parágrafo Segundo do referido Termo. Em face da diminuição no quantitativo, fica o valor do presente aditamento em R\$ 8.466,90. Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e sete.

CARLOS HENRIQUE MANZANI
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/07

OBJETO: CONFECÇÃO DE PLACAS PARA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA PADRONIZADA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS/RJ, conforme especificado no Edital. DATA/HORA/LOCAL: 20/12/07 às 13h – <http://www.caixa.gov.br>. Edital completo e maiores informações a partir de 10/12/07, no endereço acima indicado ou no DELCA – Departamento de Licitações, Compras e Contratos Administrativos – Av. Koeler, nº 260, Centro, Petrópolis, RJ ou através do fax (24) 2246-9152/9153.

Petrópolis, 05 de dezembro de 2007.

SONIA REGINA PEREIRA ALVES
Diretora

Secretaria de Educação

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, convoca os senhores conselheiros para a 10ª reunião do ano em curso do Conselho Municipal de Educação, a realizar-se no Centro de Capacitação em Educação Frei Memória, à Rua da Imperatriz, 193, Centro, Petrópolis, em 11 de dezembro de 2007, às 15h30, quando serão tratados os seguintes assuntos da pauta:

- 1) Leitura da ata da reunião anterior
- 2) Plano Municipal de Educação
- 3) Assuntos gerais

SUMARA GANNAM BRITO
Secretária de Educação

Secretaria de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 482/07 EXTRATO DE TERMO PROC. 6837/07 Termo de Contrato nº 185/07

Base Legal: Art. 23, Inciso II, alínea “b” da Lei 8.666/93. Contratada: Imex Center Farma Ltda. Objeto: Aquisição de medicamentos (classe terapêutica: antiácidos, antiulcerosos, antianêmicos, anticoagulantes, antidiarréico e antiemético) para divisão de Farmácia/SMS Valor total: R\$ 10.587,36. Nota(s) de empenho nº 6381/07. Programas de Trabalho nº 10.302.0015.2074.3.3.9030 Fonte 14 Firmado em: 26/10/07. Prazo 12 meses

Petrópolis, 29 de novembro de 2007.

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 483/07 EXTRATO DE TERMO PROC. 6837/07 Termo de Contrato nº 186/07

Base Legal: Art. 23, Inciso II, alínea “b” da Lei 8.666/93. Contratada: Distribuidora de Medicamentos Brasil Miracema Ltda.

Objeto: Aquisição de medicamentos (classe terapêutica: antiácidos, antiulcerosos, antianêmicos, anticoagulantes, antidiarréico e antiemético) para divisão de Farmácia/SMS Valor total: R\$ 106.464,11. Nota(s) de empenho nº 6382/07.

Programas de Trabalho nº 10.302.0015.2074.3.3.9030 Fonte 14

Firmado em: 26/10/07. Prazo 12 meses

Petrópolis, 29 de novembro de 2007.

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 486/07 EXTRATO DE TERMO PROC. 10944/07 Termo de Contrato nº 163/07

Base Legal: Artigo 24, Inciso V, da Lei 8.666/93. Contratada: Mac Material Cirúrgico Ltda. Objeto: Aquisição de medicamentos para Difarm./SMS Valor total: R\$ 10.520,10. Nota(s) de empenho nº 5889/07. Programas de Trabalho nº 10.302.0015.2074.3.3.9030 Fonte 14 Firmado em: 03/10/07. Prazo 12 meses

Petrópolis, 29 de novembro de 2007.

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 487/07 EXTRATO DE TERMO PROC. 10944/07 Termo de Contrato nº 164/07

Base Legal: Artigo 24, Inciso V, da Lei 8.666/93. Contratada: Merriam Farma Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. Objeto: Aquisição de medicamentos para Difarm./SMS Valor total: R\$ 3.952,80. Nota(s) de empenho nº 5890/07. Programas de Trabalho nº 10.302.0015.2074.3.3.9030 Fonte 14 Firmado em: 03/10/07. Prazo 12 meses

Petrópolis, 29 de novembro de 2007.

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 484/07 EXTRATO DE TERMO PROC. 6837/07 Termo de Contrato nº 187/07

Base Legal: Art. 23, Inciso II, alínea “b” da Lei 8.666/93. Contratada: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. Objeto: Aquisição de medicamentos (classe terapêutica: antiácidos, antiulcerosos, antianêmicos, anticoagulantes, antidiarréico e antiemético) para divisão de Farmácia/SMS Valor total: R\$ 116.033,00. Nota(s) de empenho nº 6384/07. Programas de Trabalho nº 10.302.0015.2074.3.3.9030 Fonte 14 Firmado em: 26/10/07. Prazo 12 meses

Petrópolis, 29 de novembro de 2007.

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 485/07 EXTRATO DE TERMO PROC. 8180/07 Termo de Contrato nº 170/07

Base Legal: Art. 23, Inciso II, alínea “b” da Lei 8.666/93. Contratada: Black Horse de Areal Ltda. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais descartáveis para os setores de nutrição do Hospital Alcides Carneiro e Hospital Municipal Nelson de Sá Earp./SMS Valor total: R\$ 338.681,42. Nota(s) de empenho nº 6345/07, 6346/07, 6414/07 e 6415/07. Programas de Trabalho nº 10.301.0015.2074.3.3.9030 Fonte 14 Firmado em: 18/10/07. Prazo 12 meses

Petrópolis, 29 de novembro de 2007.

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Secretário de Saúde